

Dossier 1

1. Réalisation de l'objet principal d'une société civile immobilière ayant pour objet la construction et l'aménagement d'un immeuble collectif à usage d'habitation.

La réalisation de l'objet social est le fait que l'activité prévue par l'objet social est accomplie et terminée. Réalisation de l'objet social = cause automatique

2. SARL accueillant son 101^e associé.

Le Code de commerce prévoit des seuils minimum et maximum d'associés / d'actionnaires pour certaines sociétés :

SA cotée en Bourse : 7 au minimum ;

SCA : 4 au minimum ;

SARL : 100 au maximum. Ainsi, en cas de diminution en dessous du seuil ou de dépassement du seuil, la société sera dissoute dans l'année suivante, en l'absence de régularisation.

Cause propre à la SARL => 1 an pour régulariser

3. Associé refusant de libérer le capital souscrit.

Cette situation n'entraîne pas la dissolution de la société. Toutefois, elle exige la mise en œuvre de divers moyens (ex perception d'intérêts moratoires, demande de dommages-intérêts) poussant l'associé à respecter son engagement.

≠ cause de dissolution mais sanction / absence de libération

4. Disparition de l'un des deux associés d'une SA, décédé sans laisser d'héritier.

La dissolution pour cause de réunion de toutes les parts sociales ou actions en une seule main

Cette cause de dissolution n'est pas possible dans les sociétés qui peuvent être unipersonnelles (une SARL n'ayant plus qu'un seul associé deviendra une EURL, une SAS deviendra une SASU)

Dans les autres sociétés, la dissolution ne se fait pas de plein droit. Tout d'abord, la situation peut être régularisée pendant un an en trouvant par exemple un nouvel associé ou en transformant la société en société unipersonnelle. Au-delà, tout intéressé peut demander la dissolution. Le tribunal pourra alors accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Enfin, il ne pourra prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu

La SA comporte un minimum 2 membres.

Réunion des parts en une seule main => un an pour régulariser

5. Méintelligence entre associés.

La dissolution pour justes motifs

La décision de dissolution pour justes motifs est une décision judiciaire prise à la demande de tout associé, pour justes motifs



(article 1844-7 5° du Code civil). La mésentente entre les associés est souvent un juste motif. Le juge fait une appréciation souveraine du juste motif, mais ce dernier doit être tellement grave qu'il paralyse le fonctionnement des organes sociaux ou met la société en danger de faillite

La jurisprudence constante précisait que l'associé à l'origine du trouble ne pouvait pas demander la dissolution. Cependant, par une décision contraire du 10 avril 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que, dès lors que la dissolution est démontrée, elle peut être prononcée, sans que l'origine de la mésentente ne puisse être imputée à l'un ou l'autre des associés. Si grave et sérieuse + paralysie du fonctionnement de la société => décision appartient au Tribunal

6. Société atteignant son 99e anniversaire la semaine prochaine.

Les statuts de la société doivent prévoir une durée à celle-ci d'au maximum 99 ans. Au terme de cette durée, la société est dissoute de plein droit. Le greffier du RNE peut même le mentionner d'office sur le registre (article R. 123-124 du Code de commerce).

Les associés peuvent cependant éviter cette dissolution en prorogeant la durée de la société à l'unanimité ou si les statuts le prévoient à la majorité nécessaire à la modification des statuts.

De plus afin d'éviter, les dissolutions dues à un oubli de prorogation, cette question doit leur être posée un an au moins avant la date d'expiration du terme de la société. Si la question ne leur est pas posée, tout associé peut demander président du tribunal la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue (article 1844-6 du Code civil).

En revanche, il n'y a pas de prorogation tacite : une société qui continuerait son activité au-delà de son terme, serait considérée comme une société de fait

Dissolution automatique (décision de proroger au moins un an avant la date d'arrivée du terme) - Depuis la loi du 19 juillet 2019, si les associés n'ont pas été consultés aux fins de proroger la sté avant le terme, tout associé peut, dans un délai d'un an, demander au prdt du TCom de constater l'intention des associés de proroger la sté et d'autoriser (délai de 3 mois) la consultation des associés pour régulariser la situation mais pas de prorogation tacite.

7. SARL dont l'un des associés vient de décéder. Il laisse des héritiers non intéressés par la poursuite de l'activité.

Dans certaines sociétés (SNC, SC, SCS et SCA), le Code de commerce prévoit que, en cas d'événements affectant la personne d'un associé, la société sera dissoute. Cela peut être le décès, l'incapacité ou encore la faillite d'un associé.

Dans SARL à 2 associés : transformation de la SARL en EURL ; il suffira de rembourser les héritiers et de diminuer le capital social
Dans les SARL a + 2 associés : il suffira de rembourser les héritiers et de diminuer le capital social

SARL => EURL avec remboursement des héritiers => diminution du capital social

8. Perte par un associé d'une SNC de sa capacité à être commerçant



Dans certaines sociétés (SNC, SC, SCS et SCA), le Code de commerce prévoit que, en cas d'événements affectant la personne d'un associé, la société sera dissoute. Cela peut être le décès, l'incapacité ou encore la faillite d'un associé

La perte de la qualité de commerçant entraîne la dissolution de la société. Il existe des moyens de pallier cette difficulté : les statuts ou une décision unanime des autres associés peuvent écarter la dissolution en écartant l'associé et en l'indemnisant

9. Un couple a créé une SAS. Cependant, rien ne va plus dans leur couple et ils décident de divorcer. Ils se demandent si c'est une cause valable de dissolution de leur société

Selon le Code civil, il existe des causes communes de dissolution d'une société, le divorce n'en faisant pas partie. En revanche, à la demande de tout associé, la dissolution peut être prononcée par un juge pour justes motifs (article 1844-7 5°), comme la mésentente des associés, qui a pour effet de paralyser gravement le fonctionnement des organes sociaux ou de mettre en danger de faillite la société.

En l'espèce, les associés de la société ont divorcé. Ce n'est pas une cause de dissolution de la société. Cependant, à la demande de l'un d'eux, le tribunal pourra prononcer la dissolution pour justes motifs, s'ils ne s'entendent plus et que cela paralyse gravement le bon fonctionnement de la société.

Dossier 2

Vous devez analyser la validité de la cession

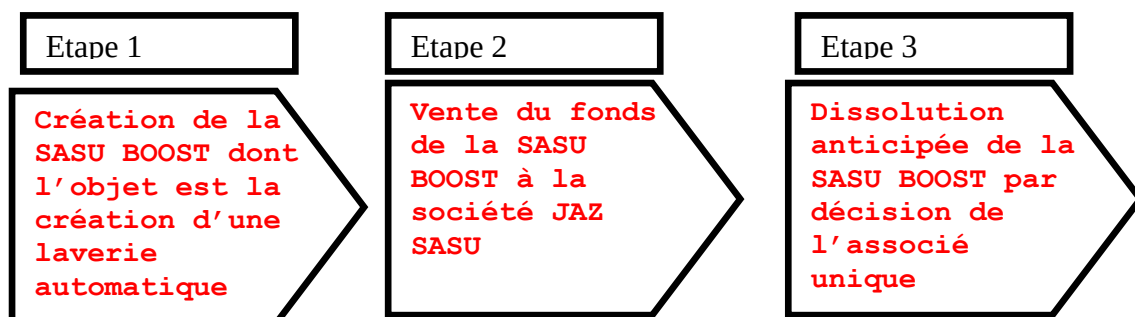
Règles de droit Selon la loi, la mission du liquidateur est de procéder à des opérations de liquidation de la société, après sa dissolution. Pour cela, il réalise l'actif, c'est-à-dire qu'il vend les éléments d'actifs. Cependant, l'article L. 237-7 du Code de commerce interdit au liquidateur d'acheter pour lui-même ces actifs, auquel cas il engage sa responsabilité pénale.

En l'espèce, le liquidateur a acquis un actif de la société, ce qui est interdit par le Code de commerce. Ainsi, le liquidateur engage sa responsabilité pénale

Dossier 3

En vous appuyant sur les documents,

1. Schématisez les différentes étapes de la vie sociale de la SASU BOOST.



2. Vérifiez si l'annonce reproduite dans le document 3 est conforme à la législation et précisez la phase suivante.

Dans le cadre de la dissolution d'une société, plusieurs éléments devront aussi figurer dans l'annonce légale :

- L'identité du décideur ;
- La date de la décision de dissolution et celle de prise d'effet;
- La cause de la dissolution ;
- Les coordonnées complètes de chaque liquidateur personne physique;
- La dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'immatriculation au RNE et la ville du greffe de chaque liquidateur personne morale ;
- L'adresse du siège de la liquidation.

L'annonce reproduite ne comporte toutes les mentions obligatoires. N'y figurent pas : l'identité et l'adresse du liquidateur. La phase suivante sera celle de la liquidation.

